



PUTUSAN

Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tatang Hidayat Bin Armada.
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /8 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Karang Suraga Rt. 016/Rw. 005 Kel. Karang Suraga Kec. Cinangka Kab. Serang Banten Atau Kontrakan Pak Ozi di Jl. Raya Karang Bolong Marina Teneng Kab. Serang Banten.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TATANG HIDAYAT Bin ARMADA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Melakukan Pemalsuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TATANG HIDAYAT Bin ARMADA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Monitor Merek ACER;
- 1 (satu) Keyboard Merek ZYREX, beikut mouse;
- 1 (satu) printer Merek CANON;
- 1 (satu) CPU Merek MIX;
- 1 (satu) Mesin Laminating Merek Kozure;
- 1 (satu) Buah Stempel K3;
- 1 (satu) Buah Stempel PT. ANUGERAH SAFETY INDONESIA;
- 1 (satu) Buah Stempel Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia;
- 2 (dua) Buah Stempel Embos Logo K3;
- 2 (dua) Buah Pisau Cutter;
- 1 (satu) Buah Gunting;
- 2 (dua) Buah Penggaris Mistar;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) Pack Kertas TIK Kuning @ 10 lembar;
- 43 (empat puluh tiga) Pack Kertas TIK Kuning @10 lembar;
- 31 (tiga puluh satu) Pack Kertas ConcordeFolio @ 20 lembar;
- 27 (dua puluh tujuh) Pack Kartu TIK F4 warna putih@ 10 lembar;
- 48 (empat puluh delapan) Pack Kertas TIK Linen 6 Yelow @ 10 lembar;
- 3 (tiga) Pack Kertas foto mengkilap A4 @ 20 lembar;
- 4 (empat) Plastik Laminating Card;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI Taplus a.n. TATANG HIDAYAT;
- 1 (satu) Bundel Amplop Cokelat;
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna Biru berikut sim cardnya.
- 3 (tiga) buah amplop map warna coklat berisi dokumen sertifikat disnaker atas nama pengirim PUTRA PRATAMA dengan Nomor H P 085777349349;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang padaanya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **TATANG HIDAYAT Bin ARMADA** bersama-sama dengan AHMAD FAJAR RAMADHANI (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Kontrakan Pak Ozi di Jl. Raya Karang Bolong Marina Teneng Kab. Serang Banten, mengingat terdakwa ditahan di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan saksi-saksi banyak berdomisili di Jakarta Utara maka

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Yang Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa menawarkan jasa pembuatan dokumen berupa Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator dengan mengiklankan melalui Media Sosial "Facebook", dengan menggunakan akun Facebook milik terdakwa bernama "Putra Pratama" dengan menggunakan handphone Samsung A70 wana hitam milik terdakwa, dimana dalam pembuatan 1 (satu) paket dokumen berupa Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator terdakwa memberikan harga mulai dari Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Bahwa AHMAD FAJAR RAMADHANI (berkas perkara terpisah) menawarkan jasa pembuatan dokumen berupa Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator dengan menggunakan Akun Media Sosial "Facebook" miliknya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian SIO Tangerang (DPO) menghubungi AHMAD FAJAR RAMADHAN untuk dibuatkan dokumen berupa Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator. Atas pesanan dari SIO tersebut AHMAD FAJAR RAMADHAN memesan dokumen berupa Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkut dan Buku Kerja Operator kepada Terdakwa melalui akun "Facebook" AHMAD FAJAR RAMADHANI, atas pesanan AHMAD FAJAR RAMADHANI tersebut terdakwa menyanggupinya dan memberikan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pengerjaan selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya terdakwa membuat Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut berikut Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut serta Buku Kerja Operator tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa mendownload background Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut berikut Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut serta Buku Kerja Operator, berikut isi dan bagian belakangnya dari google (internet). Selanjutnya terdakwa mengetik identitas, waktu dan kelas yang dipesan oleh AHMAD FAJAR RAMADHANI di file yang terdakwa download. Setelah jadi kemudian oleh terdakwa print dan siap dikirimkan kepada AHMAD FAJAR RAMADHANI dengan menggunakan jasa kurir pengiriman.

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 19.30 wib, saat AHMAD FAJAR RAMADHANI mau meyerahkan dokumen pesanan SIO Tangerang di Pinggir Jalan Raya Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara diamankan oleh saksi PRANOWO HAYU dan saksi ADIT SATRIYO U yang merupakan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok, kemudian dilakukan interogasi AHMAD FAJAR RAMADHANI memperoleh dokumen Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut berikut Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut serta Buku Kerja Operator tersebut dari terdakwa, selanjutnya para saksi langsung menuju ketempat terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa TATANG HIDAYAT Bin ARDAMA di Rumah Kontrakan Pak Ozi yang berada di Jalan Raya Karang Bolong, Marina Teneng, Kab. Serang, Banten, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan berikut barang bukti berupa 1 (satu) monitor merek Acer untuk membuat desain dan cetak, 1 (satu) keyboard merek Zyrex, berikut mouse untuk mencetak, 1 (satu) printer merek Canon untuk mencetak hasilnya, 1 (satu) CPU merek Mix untuk membantu desain dan cetak, 1 (satu) mesin Laminating merek Kozure untuk mempress SIO yang sudah diprint, 2 (dua) buah stempel K3 untuk menstempel SIO seolah-olah sudah sertifikasi K3, 1 (satu) buah stempel PT. ANUGERAH SAFETY

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INDONESIA untuk menstempel SIO seolah-olah perusahaan mengetahui, 1 (satu) buah stempel Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia untuk menstempel SIO seolah-olah SIO sudah terdaftar di Ikatan Ahli Konstruksi tersebut, 2 (dua) buah stempel Embos Logo K3 menstempel SIO seolah-olah sudah sertifikasi K3, 2 (dua) buah pisau curter untuk memotong SIO yang sudah dicetak, 1 (satu) buah gunting untuk memotong merapihkan foto, 2 (dua) buah penggaris Mistar untuk memotong merapihkan buku, 11 (sebelas) pak kertas TIK Kuning @10 lembar untuk bahan kertas pembuatan SIO, 43 (empat puluh tiga) pak kertas TIK Kuning A4 @10 lembar untuk bahan kertas pembuatan SIO, 31 (tiga puluh satu) pak kertas concorde folio @20 lembar untuk bahan pembuatan sertifikatnya, 27 (dua puluh tujuh) pak kartu TIK F4 warna putih @10 lembar untuk bahan pembuatan Buku Kerja Operator, 48 (empat puluh delapan) pak kertas TIK Linen 6 Yellow @10 lembar untuk bahan jilid pembuatan Buku Kerja Operator, 3 (tiga) pak kertas foto mengkilap A4 @20 lembar untuk bahan mencetak foto, 1 (satu) pak plastik laminating F4 @100 lembar untuk melaminating Sertifikat, 4 (empat) plastic laminating card untuk melaminating SIO, 1 (satu) buku tabungan Bank BNI Taplus a.n. TATANG HIDAYAT untuk menerima uang hasil penjualan SIO dan 1 (satu) bundel amplop Cokelat untuk menyimpan SIO yang sudah jadi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **TATANG HIDAYAT Bin ARMADA** membuat dokumen palsu berupa Surat Ijin Operator (SIO) Forkit Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut, serta Buku Kerja Operator mengakibatkan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengalami kerugian, karena Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai pihak yang telah diberi kewenangan oleh Negara untuk menerbitkan Surat Ijin Operator (SIO) Forkit Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut, serta Buku Kerja Operator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feri Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 12.30 Wib di Kantor J&T Kampung Paku Kec. Anyer Kab. Serang Banten. Adapun saksi diamankan karena membawa dokumen yang disuruh oleh Terdakwa untuk dikirim melalui pihak ekspedisi J&T;
 - Bahwa saksi mengetahui dokumen dibawa ketika disuruh oleh terdakwa untuk dikirim melalui pihak ekspedisi J&T sertifikat disnaker.
 - Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah kakak ipar.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan dokumen sertifikat tersebut karena saksi tidak pernah diajak ke tempat pembuatannya, namun Terdakwa pernah cerita kepada saksi bahwa dia bekerjasama dengan Sdr. ADIS yang mengaku pegawai Disnaker Jawa Barat.
 - Bahwa sudah sekitar 6 (enam) kali saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan dokumen sertifikat disnaker tersebut ke pihak ekspedisi.
 - Bahwa saksi tidak meminta keuntungan namun saksi diberikan oleh Terdakwa yaitu kembalian dari ongkos pengiriman ekspedisi dokumen sertifikat disnaker tersebut sekitar kurang lebih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) tergantung dari banyak dokumen yang diantar dan selisih ongkos tujuan penerima.
 - Bahwa Terdakwa yang saksi tahu memiliki konter HP sendiri diseberang Hotel Wirton, Jalan Raya Karangbolong Labuan KM. 141 Serang Banten dan juga sepengetahuan saksi Terdakwa tidak mempunyai lembaga pelatihan atau bekerja sama dengan lembaga pelatihan untuk terkait pembuatan dokumen sertifikat disnaker;
 - Bahwa saksi membenarkan laki - laki yang dihadapan saksi adalah Sdr. TATANG HIDAYAT yang menyuruh saksi untuk membawa dan mengantarkan dokumen sertifikat disnaker untuk diantar ke pihak ekspedisi J&T sehingga saksi diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 12.30 Wib di Kantor J&T Kampung Paku Kec. Anyer Kab. Serang Banten.

- Bahwa saksi membenarkan 3 (tiga) buah bendel dokumen sertifikat disnaker yang dibungkus dengan menggunakan amplop coklat yang keseluruhannya dengan nama Pengirim Putra pratama No telp 085777349349 tersebut adalah yang saksi bawa karena disuruh oleh Sdr. TATANG HIDAYAT untuk diantar ke pihak ekspedisi J&T sehingga saksi diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 12.30 Wib di Kantor J&T Kampung Paku Kec. Anyer Kab. Serang Banten;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Hugo Nainggolan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah 4 (empat) tahun dengan jabatan sebagai Pengawas Ketenagakerjaan. Bertugas dan bertanggung jawab di Seksi Pengawasan Norma Mekanik.
- Bahwa dasar saksi dalam memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat berupa Lisensi K3 Operator Forklift, Surat Keterangan Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dan Buku Kerja Operator adalah sebagai berikut:
 - Surat dari Kasat Reskrim Pelabuhan Tanjung Priok nomor: B/774/ IX/RES.1.9/2019/Resort Pel., tanggal 07 September 2020 kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia perihal Permohonan Penunjukkan Saksi untuk menjelaskan mengenai mekanisme dan data penerbitan Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator yang dikeluarkan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;

- Surat Tugas Nomor tersebut yang ditanda tangani oleh GHAZMAHADI, S.T., M.M. selaku Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia perihal untuk memberikan keterangan di Unit II Tindak Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok (terlampir).
- Bahwa Lisensi K3 adalah : kartu tanda kewenangan untuk melaksanakan tugas sebagai Teknisi, Operator, atau Juru Ikat (rigger) bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut. Buku Kerja adalah buku kerja yang berisi rekaman kegiatan Teknisi, Operator, dan Juru Ikat (rigger) selama melaksanakan tugasnya. Surat Keterangan Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut adalah surat keterangan telah mengikuti pembinaan K3 bidang pesawat angkat dan pesawat angkut yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 RI;
- Bahwa Dasar hukum penerbitan Lisensi K3 Operator Forklift, Surat Keterangan Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 08 Tahun 2020 tentang K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- Bahwa Kegunaannya Lisensi K3 Operator Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut untuk memberikan kewenangan bahwa operator pesawat angkat dan pesawat angkut memenuhi syarat K3 untuk mengoperasikan pesawat angkat dan angkut di tempat kerja. Surat Keterangan Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut peruntukannya, untuk : sebagai salah satu persyaratan untuk penerbitan Lisensi K3 operator pesawat angkat dan pesawat angkut.
- Bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi bagi pemohon yang akan melakukan pengurusan Lisensi K3 Operator Forklift, Surat Keterangan Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 08 Tahun 2020 tentang K3 Pesawat Angkatf dan UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penerbitan Lisensi K3 Operator Forklift, Surat Keterangan Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia adalah;

1. Melengkapi persyaratan administrasi antara lain : KTP, ijazah Pendidikan minimum, dan surat keterangan sehat sebagaimana diatur dalam Permenaker No. 08 Tahun 2020 tentang K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
2. Mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh perusahaan jasa K3 bidang pembinaan dan pelatihan operator pesawat angkat dan pesawat angkut yang telah memenuhi syarat dan mendapatkan surat keputusan penunjukan dari Menaker RI berdasarkan Permenaker No. Per. 04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa K3 / pembinaan dan pelatihan operator pesawat angkat dan pesawat angkut yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi oleh BNSP.
3. Mengikuti evaluasi teori dan praktek yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemnaker RI.
4. Apabila lulus dalam evaluasi teori dan praktek, maka lisensi K3 dan surat keterangan mengikuti pembinaan akan diterbitkan oleh Direktorat Pengawasan Norma K3 Kemnaker RI.

- Bahwa biaya yang ditetapkan oleh pemerintah atau negara dalam rangka penerbitan perpanjangan Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator dan siapa yang berwenang untuk mencetak Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator yang selanjutnya digunakan di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Berdasarkan Permenaker No. 30 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Atap Kementerian Ketenagakerjaan hal tersebut tidak dikenakan biaya, kemudian yang berwenang mencetak Lisensi K3 Operator Forklift, Surat

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Keterangan Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator adalah Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

- Bahwa lama masa berlaku untuk 1 (satu) kali perpanjangan Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Permenaker 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pesawat Angkut dan Pesawat Angkut untuk 1 (satu) kali perpanjangan berlaku untuk 5 (lima) tahun.

- Bahwa terhadap Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator setelah diperlihatkan dan saksi amati dengan seksama dan dilakukan pengecekan administrasi di Kantor Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Dinas Perhubungan DKI Jakarta bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah palsu karena terdapat perbedaan dengan aslinya;

- Bahwa yang dirugikan dengan adanya pemalsuan surat berupa Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Surat Keterangan Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator yang dirugikan adalah sebagai berikut Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja karena pemalsuan yang dilakukan menggunakan produk yang dikeluarkan instansi tersebut. Pejabat yang menandatangani, karena tanda tangan pejabat tersebut dipalsukan. Operator yang mengoperasikan pesawat angkat dan pesawat angkut yang tertera pada lisensi K3 tersebut dapat beresiko menyebabkan kecelakaan kerja karena tidak dapat dipastikan operator yang tertera dalam dokumen tersebut memenuhi syarat K3;

- Bahwa Nilai kerugian secara materi dari terjadinya Pemalsuan Surat berupa kerugian non materi tersebut adalah tidak dapat dipastikan apakah



operator yang mengoperasikan memenuhi syarat K3 dan meningkatkan resiko adanya kecelakaan kerja

- Bahwa terhadap seseorang yang melakukan Pemalsuan Surat berupa Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator tidak dibenarkan secara hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Pranowo Hayu S, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saksi bekerja di Kepolisian yang berdinan dan ditugaskan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok di Unit II Tindak Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa benar saksi yang mengamankan dan membawa pelaku tindak pidana pemalsuan surat ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa benar yang mengamankan pelaku tindak pidana pemalsuan surat tersebut pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 18.30 WIB di Rumah Kontrakan Pak Ozi yang berada di Jalan Raya Karang Bolong, Marina Teneng, Kab. Serang, Banten, bersama tim saksi diantaranya Sdr. ADIT SATRIYO UTOMO, S.H;
- Bahwa pelaku yang diamankan karena diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat tersebut, setelah diinterogasi mengaku bernama : TATANG HIDAYAT, 35 th, laki - laki, Islam, Tidak Bekerja, beralamat di Kp. Karang Suraga Rt. 016/Rw. 005 Kel. Karang Suraga Kec. Cinangka, Kab. Serang, Banten atau Rumah Kontrakan Pak Ozi yang berada di Jalan Raya Karang Bolong, Marina Teneng, Kab. Serang, Banten;
- Bahwa terdakwa memalsukan Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator yang kegunaannya sebagai surat-surat tersebut yang menerangkan bahwa orang yang terdaftar pada surat tersebut memiliki keahlian untuk menjadi Operator Forklift maupun operator pada pesawat angkat dan laut lainnya;
- Bahwa Terdakwa adalah yang membuat surat palsu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa membuat surat palsu tersebut diatas sendiri dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pertama, Terdakwa mendownload background Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut berikut Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut serta Buku Kerja Operator, berikut isi dan bagian belakangnya dari google (internet).
 - b. Kedua, Terdakwa mengetik identitas, waktu dan kelas yang dipesan oleh pemesan di file yang Terdakwa download pada point pertama.
 - c. Ketiga, kemudian di print dan siap diberikan ke pemesan.
- Bahwa Terdakwa membuat surat palsu tersebut tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib di Rumah Kontrakan Pak Ozi yang berada di Jalan Raya Karang Bolong, Marina Teneng, Kab. Serang, Banten.
- Bahwa Terdakwa membuat surat palsu, berupa Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator tersebut untuk dijual.
- Bahwa terdakwa menjual surat palsu, berupa Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator tersebut dengan menggunakan Media Sosial Facebook dengan menggunakan akun "Putra Pratama" yang membuka jasa untuk pembuatan Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator yang kemudian apabila jadi akan dikirim dengan menggunakan jasa kurir pengiriman. Menjual kepada semua orang yang melihat Media Sosial Facebook akun "Putra Pratama" tersebut yang salah satu pembelinya adalah Sdr. AHMAD FAJAR RAMADHANI dengan menggunakan Media Sosial Facebook akun "AHMAD FAJAR RAMADHANI".
- Bahwa benar untuk harga yang ditawarkan oleh Sdr. TATANG HIDAYAT

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 3 item dokumen, diantaranya :. Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator;

- Bahwa Terdakwa mengetahui cara pembuatan surat tersebut dari buka-buka Facebook dan Google sehingga Terdakwa mengetahui cara detail untuk pembuatan SIO berikut kelengkapannya tersebut;
- Bahwa ada yang ikut membantu Terdakwa dalam pembuatan surat tersebut yaitu Sdr. ADIS TIAROMANSYAH, yang membantu Terdakwa dalam hal memberikan kode barcode dan nomor terdaftarnya.
- Bahwa Sdr. ADIS TIAROMANSYAH adalah teman kecil Terdakwa di Serang, Banten, sebagai penghubung Terdakwa ke di Disnakertrans Jawa Barat, sehingga Terdakwa bisa memberikan barcode dan nomor terdaftarnya tersebut.
- Bahwa fungsi barcode dan nomor terdaftar tersebut berdasarkan keterangan dari Terdakwa untuk meyakinkan pemesan bahwa SIO tersebut seolah-olah benar asli.
- Bahwa Terdakwa menerima jasa pembuatan suratnya tersebut diatas sudah sekitar 7 (tujuh) bulanan dari mulai bulan Januari, untuk belajar cara membuatnya dari bulan Nopember 2019, keuntungan yang sudah didapat sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sudah sekitar @200 dokumen yang Terdakwa buat.
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa Uang tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 18.30 WIB di Rumah Kontrakan Pak Ozi yang berada di

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Karang Bolong, Marina Teneng, Kab. Serang, Banten. Pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang sendiri dan sedang menyapu rumah.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 4 (orang) orang anggota polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari kantor kepolisian Polres Pelabuhan Tg Priok.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena akan membuat Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut berikut Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut serta Buku Kerja Operator palsu
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut berikut Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut serta Buku Kerja Operator palsu tersebut untuk dijual kepada semua orang yang membutuhkan;
- Bahwa cara Terdakwa menjualnya adalah dengan mengiklankan melalui Media Sosial "Facebook", dengan menggunakan akun Facebook saksi bernama "Putra Pratama".
- Bahwa dalam mengiklankan melalui Media Sosial "Facebook", dengan menggunakan akun Facebook bernama "Putra Pratama" Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut berikut Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut serta Buku Kerja Operator palsu tersebut Terdakwa menggunakan alat bantu handphone Samsung A70 wana hitam berikut sim cardnya di nomor: 0857-7734-9349.
- Bahwa benar Terdakwa menjual Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut berikut Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut serta Buku Kerja Operator palsu tersebut dengan cara mengiklankan melalui facebook supaya pengguna facebook saksi melihat dengan mudah iklan tersebut dan pemesan dimana saja bisa menjangkau.
- Bahwa benar cara Terdakwa memberikannya kepada pemesan adalah dengan meminta alamat kepada pemesan, setelah diberikan oleh pemesan, kemudian dokumen tersebut dikirim melalui jasa pengiriman yaitu JNT dan JNE Serang, Banten.
- Bahwa benar harga jual yang Terdakwa berikan adalah sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 3 item dokumen, antara lain .. Surat Ijin Operator (SIO) Forklift

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operatornya. Bahwa Terdakwa membuat Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut berikut Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut serta Buku Kerja Operator tersebut adalah sebagai berikut:

- > Pertama, Terdakwa mendownload background Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut berikut Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut serta Buku Kerja Operator, berikut isi dan bagian belakangnya dari google (internet),
- > Kedua, Terdakwa mengetik identitas, waktu dan kelas yang dipesan oleh pemesan di file yang Terdakwa download pada point pertama,
- > Dan yang ketiga, kemudian di print dan siap diberikan ke pemesan.
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk membuat Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut berikut Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut serta Buku Kerja Operator tersebut antara lain :
 - 1 (satu) monitor merek Acer untuk membuat desain dan cetak.
 - 1 (satu) keyboard merek Zyrex, berikut mouse untuk mencetak.
 - 1 (satu) printer merek Canon, untuk mencetak hasilnya.
 - 1 (satu) CPU merek Mix untuk membantu desain dan cetak.
 - 1 (satu) mesin Laminating merek Kozure untuk mempress SIO yang sudah diprint.
 - 2 (dua) buah stempel K3 untuk menstempel SIO seolah-olah sudah sertifikasi K3.
 - 1 (satu) buah stempel PT. ANUGERAH SAFETY INDONESIA untuk menstempel SIO seolah-olah perusahaan mengetahui.
 - 1 (satu) buah stempel Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia untuk menstempel SIO seolah-olah SIO sudah terdaftar di Ikatan Ahli Konstruksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah stempel Embos Logo K3 menstempel SIO seolah-olah sudah sertifikasi K3.
- 2 (dua) buah pisau curter untuk memotong SIO yang sudah dicetak
- 1 (satu) buah gunting untuk memotong merapihkan foto.
- 2 (dua) buah penggaris Mistar untuk memotong merapihkan buku\
- 11 (sebelas) pak kertas TIK Kuning @10 lembar untuk bahan kertas pembuatan SIO.
- 43 (empat puluh tiga) pak kertas TIK Kuning A4 @10 lembar untuk bahan kertas pembuatan SIO.
- 31 (tiga puluh satu) pak kertas concorde folio @20 lembar untuk bahan pembuatan sertifikatnya.
- 27 (dua puluh tujuh) pak kartu TIK F4 warna putih @10 lembar untuk bahan pembuatan Buku Kerja Operator.
- 48 (empat puluh delapan) pak kertas TIK Linen 6 Yellow @10 lembar untuk bahan jilid pembuatan Buku Kerja Operator.
- 3 (tiga) pak kertas foto mengkilap A4 @20 lembar untuk bahan mencetak foto.
- 1 (satu) pak plastik laminating F4 @100 lembar untuk melaminating Sertifikat.
- 4 (empat) plastic laminating card untuk melaminating SIO.
- 1 (satu) buku tabungan Bank BNI Taplus a.n. TATANG HIDAYAT untuk menerima uang hasil penjualan SIO.
- 1 (satu) bundel amplop Cokelat untuk menyimpan SIO yang sudah jadi.
- Bahwa terhadap alat-alat tersebut diatas didapat beli dari Toko Buku Intermedia Pondok Cilegon Indah, Cilegong, Banten dan toko stempel pinggir jalan dengan total biayanya sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara pembuatan SIO tersebut dari buka-

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



buka Facebook dan Google sehingga Terdakwa mengetahui cara detail untuk pembuatan SIO berikut kelengkapannya tersebut. Bahwa ada yang ikut membantu Terdakwa dalam pembuatan SIO tersebut yaitu Sdr. ADIS TIAROMANSYAH, yang membantu saksi dalam hal memberikan kode barcode dan nomor terdaftarnya. Bahwa Sdr. ADIS TIAROMANSYAH adalah teman kecil Terdakwa di Serang, Banten, sebagai penghubung Terdakwa ke di Disnakertrans Jawa Barat, sehingga Terdakwa bisa memberikan barcode dan nomor terdaftarnya tersebut.

- Bahwa fungsi barcode dan nomor terdaftar tersebut untuk meyakinkan pemesan bahwa SIO tersebut seolah-olah benar asli.
- Bahwa keuntungan yang didapat Sdr. ADIS TIAROMANSYAH setelah membantu saudara dalam hal memberikan kode barcode dan nomor terdaftarnya adalah Terdakwa memberikan total Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. ADIS TIAROMANSYAH dan uang bulanan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa memberikan keuntungan tersebut adalah dengan mentransfer dari rek. Bank BNI nomor : 0622514545 a.n. TATANG HIDAYAT (saksi sendiri) kepada Sdr. ADIS TIAROMANSYAH dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saksi transfer ke Rek. Mandiri nomor : 1310014053534 a.n. Sdr. RESTU ADITYA selama 2 (dua) tahap pada sekitar bulan Nopember 2019 dan bulan Januari 2020.
 - b. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan saksi berikan melalui transfer ke Rek. Bank BCA a.n. ADIS TIAROMANSYAH setiap tanggal 05 diberikan dari bulan Nopember 2019 s/d Mei 2020.
- Bahwa Terdakwa menerima jasa pembuatan SIO tersebut diatas sudah sekitar 7 (tujuh) bulanan dari mulai bulan Januari, untuk belajar cara membuatnya dari bulan Nopember 2019;
- Bahwa keuntungan yang sudah Terdakwa dapat sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sudah sekitar @200 dokumen yang Terdakwa buat.
- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dari hasil menerima jasa pembuatan Surat Ijin Operator tersebut selama 7 (tujuh) bulanan sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa selain uang persyaratan yang diperlukan adalah KTP dan Foto orang yang akan membuat Surat Ijin Operator (SIO).
- Bahwa orang yang akan membuat Surat Ijin Operator (SIO) kepada Terdakwa tidak perlu melakukan pelatihan terlebih dahulu ataupun datang ke tempat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Monitor Merek ACER;
2. 1 (satu) Keyboard Merek ZYREX, beikut mouse;
3. 1 (satu) printer Merek CANON;
4. 1 (satu) CPU Merek MIX;
5. 1 (satu) Mesin Laminating Merek Kozure;
6. 1 (satu) Buah Stempel K3;
7. 1 (satu) Buah Stempel PT. ANUGERAH SAFETY INDONESIA;
8. 1 (satu) Buah Stempel Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia;
9. 2 (dua) Buah Stempel Embos Logo K3;
- 10.2 (dua) Buah Pisau Cutter;
- 11.1 (satu) Buah Gunting;
- 12.2 (dua) Buah Penggaris Mistar;
- 13.11 (sebelas) Pack Kertas TIK Kuning @ 10 lembar;
- 14.43 (empat puluh tiga) Pack Kertas TIK Kuning @10 lembar;
- 15.31 (tiga puluh satu) Pack Kertas ConcordeFolio @ 20 lembar;
- 16.27 (dua puluh tujuh) Pack Kartu TIK F4 warna putih@ 10 lembar;
- 17.48 (empat puluh delapan) Pack Kertas TIK Linen 6 Yelow @ 10 lembar;
- 18.3 (tiga) Pack Kertas foto mengkilap A4 @ 20 lembar;
- 19.4 (empat) Plastik Laminating Card;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI Taplus a.n. TATANG HIDAYAT;

21.1 (satu) Bundel Amplop Cokelat;

22.1 (satu) Unit Handphone Samsung warna Biru berikut sim cardnya.

23. 3 (tiga) buah amplop map warna coklat berisi dokumen sertifikat disnaker atas nama pengirim PUTRA PRATAMA dengan Nomor H P 085777349349;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa menawarkan jasa pembuatan dokumen berupa Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator dengan mengiklankan melalui Media Sosial "Facebook", dengan menggunakan akun Facebook milik terdakwa bernama "Putra Pratama" dengan menggunakan handphone Samsung A70 warna hitam milik terdakwa, dimana dalam pembuatan 1 (satu) paket dokumen berupa Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator terdakwa memberikan harga mulai dari Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa AHMAD FAJAR RAMADHANI (berkas perkara terpisah) menawarkan jasa pembuatan dokumen berupa Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator dengan menggunakan Akun Media Sosial "Facebook" miliknya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian SIO Tangerang (DPO) menghubungi AHMAD FAJAR RAMADHAN untuk dibuatkan dokumen berupa Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator. Atas pesanan dari SIO tersebut AHMAD FAJAR RAMADHAN memesan dokumen berupa Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator kepada Terdakwa melalui akun "Facebook" AHMAD FAJAR RAMADHANI, atas pesanan AHMAD FAJAR RAMADHANI tersebut terdakwa menyanggupinya dan memberikan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pengerjaan selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya terdakwa membuat Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut berikut Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut serta Buku Kerja Operator tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa mendownload background Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut berikut Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut serta Buku Kerja Operator, berikut isi dan bagian belakangnya dari google (internet). Selanjutnya terdakwa mengetik identitas, waktu dan kelas yang dipesan oleh AHMAD FAJAR RAMADHANI di file yang terdakwa download. Setelah jadi kemudian oleh terdakwa print dan siap dikirimkan kepada AHMAD FAJAR RAMADHANI dengan menggunakan jasa kurir pengiriman;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 19.30 wib, saat AHMAD FAJAR RAMADHANI mau meyerahkan dokumen pesanan SIO Tangerang di Pinggir Jalan Raya Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara diamankan oleh saksi PRANOWO HAYU dan saksi ADIT SATRIYO U yang merupakan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok, kemudian dilakukan interogasi AHMAD FAJAR RAMADHANI memperoleh dokumen Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut berikut Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut serta Buku Kerja Operator tersebut dari terdakwa, selanjutnya para saksi langsung menuju tempat terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa TATANG HIDAYAT Bin ARDAMA di Rumah Kontrakan Pak Ozi yang berada di Jalan Raya Karang Bolong, Marina Teneng, Kab. Serang, Banten, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan berikut barang bukti berupa 1 (satu) monitor merek Acer untuk membuat desain dan cetak, 1 (satu) keyboard merek Zyrex, berikut mouse untuk mencetak, 1 (satu) printer merek Canon untuk mencetak hasilnya, 1 (satu) CPU merek Mix untuk membantu desain dan cetak, 1 (satu) mesin Laminating merek Kozure untuk mempress SIO yang sudah diprint, 2 (dua) buah stempel K3 untuk menstempel SIO seolah-olah sudah sertifikasi K3, 1 (satu) buah stempel PT. ANUGERAH SAFETY INDONESIA untuk



menstempel SIO seolah-olah perusahaan mengetahui, 1 (satu) buah stempel Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia untuk menstempel SIO seolah-olah SIO sudah terdaftar di Ikatan Ahli Konstruksi tersebut, 2 (dua) buah stempel Embos Logo K3 menstempel SIO seolah-olah sudah sertifikasi K3, 2 (dua) buah pisau curter untuk memotong SIO yang sudah dicetak, 1 (satu) buah gunting untuk memotong merapihkan foto, 2 (dua) buah penggaris Mistar untuk memotong merapihkan buku, 11 (sebelas) pak kertas TIK Kuning @10 lembar untuk bahan kertas pembuatan SIO, 43 (empat puluh tiga) pak kertas TIK Kuning A4 @10 lembar untuk bahan kertas pembuatan SIO, 31 (tiga puluh satu) pak kertas concorde folio @20 lembar untuk bahan pembuatan sertifikatnya, 27 (dua puluh tujuh) pak kartu TIK F4 warna putih @10 lembar untuk bahan pembuatan Buku Kerja Operator, 48 (empat puluh delapan) pak kertas TIK Linen 6 Yellow @10 lembar untuk bahan jilid pembuatan Buku Kerja Operator, 3 (tiga) pak kertas foto mengkilap A4 @20 lembar untuk bahan mencetak foto, 1 (satu) pak plastik laminating F4 @100 lembar untuk melaminating Sertifikat, 4 (empat) plastic laminating card untuk melaminating SIO, 1 (satu) buku tabungan Bank BNI Taplus a.n. TATANG HIDAYAT untuk menerima uang hasil penjualan SIO dan 1 (satu) bundel amplop Cokelat untuk menyimpan SIO yang sudah jadi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **TATANG HIDAYAT Bin ARMADA** membuat dokumen palsu berupa Surat Ijin Operator (SIO) Forkit Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut, serta Buku Kerja Operator mengakibatkan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengalami kerugian, karena Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai pihak yang telah diberi kewenangan oleh Negara untuk menerbitkan Surat Ijin Operator (SIO) Forkit Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut, serta Buku Kerja Operator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa TATANG HIDAYAT Bin ARMADA yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali para terdakwa sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa mereka terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri terdakwa tidak di temukan alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga terdakwa TATANG HIDAYAT Bin ARMADA harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa menawarkan jasa pembuatan dokumen berupa Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator dengan mengiklankan melalui Media Sosial "Facebook", dengan menggunakan akun Facebook milik terdakwa bernama "Putra Pratama" dengan menggunakan handphone Samsung A70 wana hitam milik terdakwa, dimana dalam pembuatan 1 (satu) paket dokumen berupa Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator terdakwa memberikan harga mulai dari Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa AHMAD FAJAR RAMADHANI (berkas perkara terpisah) menawarkan jasa pembuatan dokumen berupa Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator dengan menggunakan Akun Media Sosial "Facebook" miliknya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian SIO Tangerang (DPO) menghubungi AHMAD FAJAR RAMADHAN untuk dibuatkan dokumen berupa Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator. Atas pesanan dari SIO tersebut AHMAD FAJAR RAMADHAN memesan dokumen berupa Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan Buku Kerja Operator kepada Terdakwa melalui akun "Facebook" AHMAD FAJAR RAMADHANI, atas pesanan AHMAD FAJAR RAMADHANI tersebut terdakwa menyanggupinya dan memberikan harga sebesar Rp. 1.200.000,-

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pengerjaan selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya terdakwa membuat Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut berikut Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut serta Buku Kerja Operator tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa mendownload background Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut berikut Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut serta Buku Kerja Operator, berikut isi dan bagian belakangnya dari google (internet). Selanjutnya terdakwa mengetik identitas, waktu dan kelas yang dipesan oleh AHMAD FAJAR RAMADHANI di file yang terdakwa download. Setelah jadi kemudian oleh terdakwa print dan siap dikirimkan kepada AHMAD FAJAR RAMADHANI dengan menggunakan jasa kurir pengiriman;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 19.30 wib, saat AHMAD FAJAR RAMADHANI mau meyerahkan dokumen pesanan SIO Tangerang di Pinggir Jalan Raya Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara diamankan oleh saksi PRANOWO HAYU dan saksi ADIT SATRIYO U yang merupakan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok, kemudian dilakukan interogasi AHMAD FAJAR RAMADHANI memperoleh dokumen Surat Ijin Operator (SIO) Forklift Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut berikut Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut serta Buku Kerja Operator tersebut dari terdakwa, selanjutnya para saksi langsung menuju tempat terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa TATANG HIDAYAT Bin ARDAMA di Rumah Kontrakan Pak Ozi yang berada di Jalan Raya Karang Bolong, Marina Teneng, Kab. Serang, Banten, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan berikut barang bukti berupa 1 (satu) monitor merek Acer untuk membuat desain dan cetak, 1 (satu) keyboard merek Zyrex, berikut mouse untuk mencetak, 1 (satu) printer merek Canon untuk mencetak hasilnya, 1 (satu) CPU merek Mix untuk membantu desain dan cetak, 1 (satu) mesin Laminating merek Kozure untuk mempress SIO yang sudah diprint, 2 (dua) buah stempel K3 untuk menstempel SIO seolah-olah sudah sertifikasi K3, 1 (satu) buah stempel PT. ANUGERAH SAFETY INDONESIA untuk menstempel SIO seolah-olah perusahaan mengetahui, 1 (satu) buah stempel Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia untuk menstempel SIO seolah-olah SIO sudah terdaftar di Ikatan Ahli Konstruksi tersebut, 2 (dua) buah stempel Embos Logo K3 menstempel SIO seolah-olah sudah sertifikasi K3, 2 (dua)

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pisau curter untuk memotong SIO yang sudah dicetak, 1 (satu) buah gunting untuk memotong merapihkan foto, 2 (dua) buah penggaris Mistar untuk memotong merapihkan buku, 11 (sebelas) pak kertas TIK Kuning @10 lembar untuk bahan kertas pembuatan SIO, 43 (empat puluh tiga) pak kertas TIK Kuning A4 @10 lembar untuk bahan kertas pembuatan SIO, 31 (tiga puluh satu) pak kertas concorde folio @20 lembar untuk bahan pembuatan sertifikatnya, 27 (dua puluh tujuh) pak kartu TIK F4 warna putih @10 lembar untuk bahan pembuatan Buku Kerja Operator, 48 (empat puluh delapan) pak kertas TIK Linen 6 Yellow @10 lembar untuk bahan jilid pembuatan Buku Kerja Operator, 3 (tiga) pak kertas foto mengkilap A4 @20 lembar untuk bahan mencetak foto, 1 (satu) pak plastik laminating F4 @100 lembar untuk melaminating Sertifikat, 4 (empat) plastic laminating card untuk melaminating SIO, 1 (satu) buku tabungan Bank BNI Taplus a.n. TATANG HIDAYAT untuk menerima uang hasil penjualan SIO dan 1 (satu) bundel amplop Cokelat untuk menyimpan SIO yang sudah jadi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **TATANG HIDAYAT Bin ARMADA** membuat dokumen palsu berupa Surat Ijin Operator (SIO) Forkit Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut, serta Buku Kerja Operator mengakibatkan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengalami kerugian, karena Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai pihak yang telah diberi kewenangan oleh Negara untuk menerbitkan Surat Ijin Operator (SIO) Forkit Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut, serta Buku Kerja Operator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) Monitor Merek ACER;
- 1 (satu) Keyboard Merek ZYREX, beikut mouse;
- 1 (satu) printer Merek CANON;
- 1 (satu) CPU Merek MIX;
- 1 (satu) Mesin Laminating Merek Kozure;
- 1 (satu) Buah Stempel K3;
- 1 (satu) Buah Stempel PT. ANUGERAH SAFETY INDONESIA;
- 1 (satu) Buah Stempel Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia;
- 2 (dua) Buah Stempel Embos Logo K3;
- 2 (dua) Buah Pisau Cutter;
- 1 (satu) Buah Gunting;
- 2 (dua) Buah Penggaris Mistar;
- 11 (sebelas) Pack Kertas TIK Kuning @ 10 lembar;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 (empat puluh tiga) Pack Kertas TIK Kuning @10 lembar;
- 31 (tiga puluh satu) Pack Kertas ConcordeFolio @ 20 lembar;
- 27 (dua puluh tujuh) Pack Kartu TIK F4 warna putih@ 10 lembar;
- 48 (empat puluh delapan) Pack Kertas TIK Linen 6 Yelow @ 10 lembar;
- 3 (tiga) Pack Kertas foto mengkilap A4 @ 20 lembar;
- 4 (empat) Plastik Laminating Card;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI Taplus a.n. TATANG HIDAYAT;
- 1 (satu) Bundel Amplop Cokelat;
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna Biru berikut sim cardnya.
- 3 (tiga) buah amplop map warna coklat berisi dokumen sertifikat disnaker atas nama pengirim PUTRA PRATAMA dengan Nomor H P 085777349349;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengalami kerugian, karena Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai pihak yang telah diberi kewenangan oleh Negara untuk menerbitkan Surat Ijin Operator (SIO) Forkit Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut, Sertifikat Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut, serta Buku Kerja Operator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa TATANG HIDAYAT Bin ARMADA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dalam Pemalsuan Surat", sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TATANG HIDAYAT Bin ARMADA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Monitor Merek ACER;
 - 1 (satu) Keyboard Merek ZYREX, beikut mouse;
 - 1 (satu) printer Merek CANON;
 - 1 (satu) CPU Merek MIX;
 - 1 (satu) Mesin Laminating Merek Kozure;
 - 1 (satu) Buah Stempel K3;
 - 1 (satu) Buah Stempel PT. ANUGERAH SAFETY INDONESIA;
 - 1 (satu) Buah Stempel Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia;
 - 2 (dua) Buah Stempel Embos Logo K3;
 - 2 (dua) Buah Pisau Cutter;
 - 1 (satu) Buah Gunting;
 - 2 (dua) Buah Penggaris Mistar;
 - 11 (sebelas) Pack Kertas TIK Kuning @ 10 lembar;
 - 43 (empat puluh tiga) Pack Kertas TIK Kuning @10 lembar;
 - 31 (tiga puluh satu) Pack Kertas Concorde Folio @ 20 lembar;
 - 27 (dua puluh tujuh) Pack Kartu TIK F4 warna putih @ 10 lembar;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 (empat puluh delapan) Pack Kertas TIK Linen 6 Yelow @ 10 lembar;
- 3 (tiga) Pack Kertas foto mengkilap A4 @ 20 lembar;
- 4 (empat) Plastik Laminating Card;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI Taplus a.n. TATANG HIDAYAT;
- 1 (satu) Bundel Amplop Cokelat;
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna Biru berikut sim cardnya.
- 3 (tiga) buah amplop map warna coklat berisi dokumen sertifikat disnaker atas nama pengirim PUTRA PRATAMA dengan Nomor H P 085777349349;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021, oleh kami, Agung Purbantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fahzal Hendri, S.H., M.H. Purnawan Narsongko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Guruh T. Kusumo, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Purnawan Narsongko, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)